

K.br.16/25

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Beranama, po sudiji pojedincu Došljak V. Ivanu, uz učešće samostalne referentkinje Fatić Momirke, kao zapisničarke, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog Babović Dragana, iz Andrijevice, zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Kt.br.18/2025 od 24. januara 2025. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, u prisustvu Savjetnice u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama Šćepović Anđele, oštećenog Babović Aleksandra, iz Andrijevice i okrivljenog, donio je i javno objavio dana 11.02.2025. godine:

P R E S U D U

Okrivljeni Babović Dragan, sa jedinstvenim matičnim brojem 0301961270022, od oca Svetozara i majke Jelisave, rođene Đaković, rođen 03.01.1961. godine u Andrijevici, sa prebivalištem u selu Jošanica, opština Andrijevica, državljanin Crne Gore, penzioner, neoženjen, pismen, sa završenom srednjom školom, siromašnog imovnog stanja, neosuđivan.

K R I V J E :

Što je:

- Dana 22.01.2025. godine, u porodičnoj kući u selu Jošanica, opština Andrijevica, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, ugrozio sigurnost člana porodice brata Aleksandra Babovića, prijetnjom da će napasti na život i tijelo uputio mu riječi prijetnje i uvrede: „zaklaću te, otkinuci ti nos i uši, udaviću te, ti si najveća mizerija, ološ, sprdnja, jad, bogalj, najviša bijeda“, koje riječi su kod njega izazvale osjećaj straha i ugroženosti.

- čime je učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore.

- pa sud za učinjeno krivično djelo na osnovu navedenog zakonskog propisa, čl.4, st.2, čl.32, čl.36. čl.42, čl.51, čl.52, čl.53. i čl.54. Krivičnog zakonika Crne Gore /KZ CG/ i čl.226. st.2. i čl.374. Zakonika o krivičnom postupku /ZKP-a/

I z r i č e :

U S L O V N U O S U D U

Kojom okrivljenom Babović Draganu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 6 /šest/ mjeseci i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti ako za vrijeme od 2 /dvije/ godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

U slučaju opoziva uslovne osude okrivljenom Babović Draganu u utvrđenu kaznu zatvora uračunaće se vrijeme provedeno na zadržavanju u trajanju od 72 časa, počev od 22.01.2025. godine, po rješenju Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Kt.br.18/2025 od 23. januara 2025. godine.

Okrivljeni Babović Dragan obavezuje se da na ime troškova krivičnog postupka - paušala isplati novčani iznos od 30,00 € /trideseteura/, u korist budžeta Crne Gore, na žiro račun broj 832 – 150 – 38, u roku od 15 /petnaest/ dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Kt.br.18/2025 od 24. januara 2025. godine, okrivljenom Babović Draganu, iz Andrijevice, stavljeno je na teret krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. KZ CG.

Na glavnom pretresu održanom dana 11.02.2025. godine, Savjetnica u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama Šćepović Anđela, u završnoj riječi, ostala je pri podnesenom optužnom predlogu protiv okrivljenog Babović Dragana jer je tokom postupka utvrđeno da je isti učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. KZ CG, koje mu se optužbom stavlja na teret. S toga, predložila je sudu da istog oglasi krivim i osudi na kaznu zatvora u trajanju od dva mjeseca.

Oštećeni Babović Aleksandar, u završnoj riječi, nije se pridružio krivičnom gonjenju protiv okrivljenog Babović Dragana i nije postavio imovinskopravni zahtjev za naknadu štete.

Okrivljeni Babović Dragan, u svojoj odbrani, naveo je da živi u selu Jošanica, u Andrijevici, u porodičnoj kući koja je ostala iza smrti njegovog oca Svetozara. U istoj kući živi njegov brat – oštećeni Babović Aleksandar, koji kada popije ne zna šta radi, hoće da ga izbací iz kuće i često mu prebacíje kako hoće sve da zaposjedne, da ga istjera iz kuće i druge stvari. Zbog njegovog pića i problema koje je pravio tri godine je stanovao u tuđoj kući kao podstanar, a u porodičnu kuću je došao prije godinu dana. Iz te kuće išao je i u stan na planini Štavna, ali se opet vratio. Dana 22.01.2025. godine, dok su se nalazili u kući, oštećeni Babović Aleksandar mu je psovao oca i majku, đeda i babu i tada mu je rekao „sram te bilo, ubiću te i samoga sebe, sve ću ti pokidat nos i uši“, a sve to da bi ga malo prepao, a ne što bi on to uradio, jer on ne bi ni mrava zgazio, a ne ubio rođenog brata. Planira da se vrati na planinu i da tamo živi. Navedeno je u kazao u revoltu, a iz razloga da bi oštećenog malo prepao i kako bi isti prestao da se ponaša kako se ponašao prema njemu. Istakao je da je napustio porodičnu kuću u kojoj je živio sa oštećenim i da trenutno živi u tuđoj staroj kući koja je rađena 1939. godine i koja nema osnovne uslove za život, bez toaleta i stvari je, ali će i to istrpjeti dok ne okopni kada će poći na planinu Štavna. Žao mu je zbog učinjenog djela i trebao je da istrpi ponašanje oštećenog ili da ode od nejga, ali jednostavno nije mogao više da izdrži. U završnoj riječi, naveo je da je tačno naveo riječi koje je uputio kritične prilike oštećenom Babović Aleksandru, objasnio razlog zašto je to uradio, ali svakako čvrsto obećava i garantuje da oštećenog ni na koji način ne bi ugrozio.

Radi pravilnog i zakonitog presuđenja predmetne krivične stvari, sud je na glavnom pretresu, u dokaznom postupku, izveo sljedeće dokaze:

saslušao oštećenog Babović Aleksandra; i pročitao izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde Crne Gore za okrivljenog Babović Dragana.

Nakon sprovedenog dokaznog postupka, cijeneći navode optužbe, odbranu okrivljenog i izvedene pobrojane dokaze, u smislu čl.17. i čl.360. ZKP-a, dovodeći ih u vezu jedne sa drugim, sud je stao na stanovište da su činjenice iz činjeničnog opisa izreke presude u svemu dokazane i da je okrivljeni Babović Dragan učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. KZ CG koje mu je

stavljeno na teret optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Kt.br.18/2025 od 24. januara 2025. godine, pa ga je oglasio krivim i krivičnopravno odgovornim, jer nije bilo osnova koji bi isključivali postojanje krivičnog djela i krivičnopravne odgovornosti okrivljenog. Odredbom čl.220. st.8. KZ CG, predviđeno je da se članovima porodice ili porodične zajednice, smatraju bračni ili vanbračni supružnik, njihova zajednička djeca i djeca svakog od njih, partner u zajednici života lica istog pola i djeca svakog od partnera, krvni srodnik i srodnik iz usvojenja u pravoj liniji bez ograničenja, a u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom, tazbinski srodnici zaključno sa drugim stepenom, partner u intimnoj vezi, lica koja žive u istom porodičnom domaćinstvu i lica koja imaju zajedničko dijete ili je dijete na putu da bude rođeno iako nikad nijesu živjela u istom porodičnom domaćinstvu, te da se članovima porodice ili porodične zajednice smatraju i bivši bračni ili vanbračni supružnik, bivši partner u zajednici života lica istog pola, bivši tazbinski srodnici zaključno sa drugim stepenom i bivši partner u intimnoj vezi. Pa, nema sumnje da je u konkretnom slučaju u pitanju porodica ili porodična zajednica, obzirom da je oštećeni Babović Aleksandar brat okrivljenog Babović Dragana, kao i da su u vrijeme kritičnog događaja živjeli zajedno u porodičnoj kući u selu Jošanica, opština Andrijevice. Kada se zakonske odredbe krivičnog djela koje je okrivljenom Babović Draganu stavljeno na teret dovedu u vezu sa činjeničnim stanjem nesumnjivo utvrđenim tokom postupka, to jest, imajući u vidu da su se radnje okrivljenog sastojale u ugrožavanju sigurnost člana porodice brata – oštećenog Babović Aleksandra, prijetnjom da će napasti na život i tijelo, tako što mu je uputio riječi prijetnje i uvrede: „zaklaću te, otkinuci ti nos i uši, udaviću te, ti si najveća mizerija, ološ, sprdnja, jad, bogalj, najviša bijeda“, koje riječi su kod njega izazvale osjećaj straha i ugroženosti, izvodi se jasan zaključak da su se u njegovim radnjama stekla sva bitna obilježja krivičnog djela stavljenog mu na teret. Sud je cijenio odbranu okrivljenog Babović Dragana koji je naveo da je oštećenom kritične prilike pošto mu je psovao oca i majku, đeda i babu, u revoltu rekao „sram te bilo, ubiću te i samoga sebe, sve ću ti pokidat nos i uši“, a sve to da bi ga malo prepao i istu doveo u vezu sa jasnim iskazom oštećenog Babović Aleksandra koji je detaljno opisao kritični događaj tokom koga je okrivljeni Babović Dragan preduzeo radnje stavljene mu optužbom na teret. S toga, utvrđeno je da je okrivljeni nastojao da u odbrani minimizira svoje učešće u predmetnom događaju, tvrdeći da je oštećenom uputio druge i manji broj riječi uvrede i prijetnje u odnosu na one koje su mu stavljene na teret.

Iz iskaza oštećenog Babović Aleksandra vidi se da u selu Jošanica, opština Andrijevice, živi u porodičnoj kući koja je ostala iza smrti njegovog oca Svetozara. Sa njim u kući živi njegov brat - okrivljeni Babović Dragan koji je mlađi od njega pet godina. Već neko vrijeme pije alkohol i ne zna šta radi. Dana 22.01.2025. godine, dok su se nalazili u kući, u poslijepodnevним časovima, isti mu je bez ikakvog povoda i razloga uputio riječi: “zaklaću te, otkinuci ti nos i uši, udaviće te, ti si najveća mizerija, ološ, sprdnja, jad, bogalj, najviša bijeda”, koje riječi su kod njega izazvale osjećaj straha i ugroženosti za život. Nije spavao jer se plašio da bi okrivljeni Babović Dragan mogao da ga ubije. Isti je tri i po mjeseca ranije došao da živi kod njega, a prije toga je živio šest mjeseci na planini i ranije je plaćao privatno i živio u iznajmljenom stanu u selu Jošanica.

Cijeneći iskaz oštećenog Babović Aleksandra najprije po unutrašnjoj vrijednosti, sud nalazi da je isti jasan i koncizan, zbog čega je uvjeren da je oštećeni zaista objektivno i realno opisao riječi prijetnje koje mu je kritičnog dana uputio okrivljeni Babović Dragan – „zaklaću te, otkinuci ti nos i uši, udaviću te, ti si najveća mizerija, ološ, sprdnja, jad, bogalj, najviša bijeda“, koje riječi su kod njega izazvale osjećaj straha i ugroženosti. Osim toga, iskaz oštećenog potvrđuje svoje vjerodostojnosti i istinitosti nalazi i u odbrani okrivljenog u kojoj isti u namjeri umanjivanja odgovornosti za predmetni događaj, tvrdi da mu je uputio riječi „sram te bilo, ubiću te i samoga sebe, sve ću ti pokidat nos i uši“, a sve to da bi ga malo prepao, a ne što bi on to uradio, jer on ne bi ni mrava zgazio, a ne ubio rođenog brata, dakle, tvrdeći da mu je uputio uputio druge i manji broj riječi uvrede i prijetnje u odnosu na one koje su mu stavljene na teret. Pri tome, odbrana okrivljenog u dijelu u kojem je naveo da navedene riječi prijetnje nije imao stvarnu namjeru da realizuje, bez uticaja su na drugačije presuđenje predmetne krivične stvari.

Pravnom analizom naprijed utvrđenog činjeničnog stanja sud je našao da su se u opisanim radnjama okrivljenog Babović Dragana stekla sva bitna obilježja bića krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. KZ CG, koje mu je stavljeno na teret optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Kt.br.18/2025 od 24. januara 2025. godine. Naime, tokom postupka, utvrđeno da je okrivljeni Babović Dragan, dana 22.01.2025. godine, u porodičnoj kući u selu Jošanica, opština Andrijevica, sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, ugrozio sigurnost člana porodice brata Babović Aleksandra, prijetnjom da će napasti na život i tijelo uputio mu riječi prijetnje i uvrede: „zaklaću te, otkinuci ti nos i uši, udaviću te, ti si najveća mizerija, ološ, sprdnja, jad, bogalj, najviša bijeda“, koje riječi su kod njega izazvale osjećaj straha i ugroženosti.

Krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220 st.1. KZ CG, postoji između ostalog i u situaciji kada učinilac članu svoje porodice, a što svakako brat jeste, ugrozi sigurnost prijetnjom da će napasti na njegov život ili tijelo. Riječ je, dakle, o kvalifikovanoj prijetnji koja se odnosi ili na lišavanje života ili na povredu tjelesnog integriteta. Pri tom, prijetnja je pravno relevantna samo kad je ozbiljna, odnosno kada je objektivno podobna da kod onoga kome se prijeti izazove osjećaj straha, ili uopšte, osjećaj nesigurnosti. Konačno, za postojanje djela nije od značaja da li je onaj koji prijeti i stvarno imao namjeru da realizuje prijetnju.

A, riječe prijetnje i uvrede od strane okrivljenog Babović Dragana: „zaklaću te, otkinuci ti nos i uši, udaviću te, ti si najveća mizerija, ološ, sprdnja, jad, bogalj, najviša bijeda“, upućene njegovom bratu – oštećenom Babović Aleksandru, kod njega su izazvale osjećaj straha i ugroženosti i iste su objektivno podobne da ugroze sigurnost kako oštećenog, tako i svake druge prosječne osobe. Pored toga, iste su i od strane oštećenog shvaćene veoma ozbiljno i kod njega su izazvale osjećaj straha za njegov život i ličnu bezbjednost, a što predstavlja posljedicu predmetnog krivičnog djela. Prema čl.8. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, država ima dužnost da zaštiti fizički i moralni integritet pojedinca od drugih osoba. U tu svrhu država treba u praksi održavati i primjenjivati odgovarajući pravni okvir, koji daje zaštitu od čina nasilja od strane privatnih pojedinaca /Evropski sud za ljudska prava, predmet Sandra Janković, protiv Hrvatske, zahtjev br. 38478/05, paragraf 45/.

Radnja izvršenja predmetnog krivičnog djela – opisanih radnji koje je okrivljeni Babović Dragan preduzeo kritične prilike sastoji se u tome što je isti ugrozio sigurnost člana svoje porodice prijetnjom da će napasti na njegov život ili tijelo. Opisano činjenje okrivljenog Babović Dragana prema oštećenom Babović Aleksandru predstavlja radnju izvršenja predmetnog krivičnog djela. Do ovog zaključka, sud je došao na osnovu nesumnjivog iskaza oštećenog Babović Aleksandra, koji je nađen jasnim i detaljnim.

Okrivljeni Babović Dragan je bio svjestan da upućujući prethodno navedene prijetnje svom bratu, istom ugrožava sigurnost, što je i htio, pa je djelo izvršio sa direktnim umišljajem. U svakom slučaju, ovakav oblik nasilja je narušio jedno od osnovnih ljudskih prava oštećenog, koje mu je zagarantovano čl.28. Ustava Crne Gore, a to je pravo na dostojanstvo i nepovredivost ličnosti.

Prilikom odlučivanja o izboru, vrsti i visini krivične sankcije koju u konkretnom slučaju treba primijeniti prema okrivljenom Babović Draganu za naprijed navedeno krivično djelo sud je imao u vidu sve okolnosti u smislu čl.42. KZ CG. Tako je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog Babović Dragana sud cijenio i uzeo u obzir da je isti siromašnog imovnog stanja i da do sada nije osuđivan kao učinilac krivičnih djela, dok otežavajućih okolnosti na njegovoj strani nije bilo. S obzirom na navedeno, sud je okrivljenom Babović Draganu za učinjeno krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. KZ CG, na osnovu čl.53. i čl.54. KZ CG, izrekao uslovnu osudu kojom joj je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i istovremeno odredio se ista neće izvršiti ako za vrijeme od dvije godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Imajući posebno u vidu činjenicu da bi izricanje efektivne zatvorske kazne negativno uticalo na život okrivljenog Babović Dragana, sud je uvjerenja da će se uslovnom osudom kao mjerom upozorenja, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija predviđenih čl.4. st.2. KZ CG, postići svrhe uslovne osude iz čl.52. istog Zakonika. Osnovano se može očekivati da će i uslovna osuda kao mjera upozorenja uz prijetnju kaznom, dovoljno uticati na okrivljenog Babović Dragana da više ne čini krivična djela.

U slučaju opoziva uslovne osude okrivljenom Babović Draganu u utvrđenu kaznu zatvora uračunaće se vrijeme provedeno na zadržavanju u trajanju od 72 časa, počev od 22.01.2025. godine, po rješenju Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Kt.br.18/2025 od 23. januara 2025. godine.

Paušalni iznos odmjeren s obzirom na složenost i trajanje krivičnog postupka, te imovnog stanja okrivljenog Babović Dragana, shodno čl.226. ZKP-a.

Imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

S iznijetih razloga odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BERANAMA

Dana, 11.02.2025. godine.

Zapisničarka S U D I J A

Fatić Momirka DOŠLJAK V. IVAN

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Bijelom Polju, u roku od 8 /osam/ dana od dana prijema pismenog otpravka, preko ovog suda u dva primjerka.

